

Processus factus contra Willielmum de Thorpe, capitalem justiciarium placitorum.

A. D. 1350.
An. 24 Edw. III.
Pat. 24 Edw. III.
p. 3. m. 2. & 3. d.
in Turr. Lond.

REX, dilectis & fidelibus suis, Ricardo comiti Arundell', Thomæ de Bello Campo comiti Warrewici, Willielmo de Clynton comiti Huntynghdon', Johanni de Grey de Retherfeld, senescallo hospicii nostri, & Bartholomeo de Burghersh, camerario nostro, salutem.

Sciatis quod assignavimus vos, quatuor, tres, & duos vestrum, justiciarios nostros, ad deliberationem de Willielmo de Thorpe chivaler, capto & detento in prisonâ nostrâ, pro quibusdam delictis & maleficiis, per ipsum contra nos, ad dampnum fidelium nostrorum, ac contra formam sacramenti sui, coram nobis, proceribus, & magnatibus regni nostri Angliæ præstiti, in eodem regno nostro, dum officio justiciarie nostræ fuit intendens, diversimodè, ut dicitur, factis, undè reatus est, faciendam.

Et ideò vobis mandamus quod ad certos diem & locum, quos vos, quatuor, tres, vel duo vestrum, ad hoc provideritis, præfatum Willielmum coram vobis venire faciatis, & ulterius, ad ipsius deliberationem à prisonâ prædictâ, faciendam, & justiciam sibi, juxta sui demeritum in hac parte exhibendam, procedatis, prout de jure, & secundum legem & consuetudinem regni nostri Angliæ, ac formam sacramenti supradicti, fuerit faciendum.

Mandavimus enim dilecto & fideli nostro Johanni de Bello Campo, in cujus custodia præfatus Willielmus detentus existit, quod ad certos diem & locum, quos vos, quatuor, tres, vel duo vestrum, ei scire faciatis, præfatum Willielmum coram vobis, quatuor, tribus vel duobus vestrum, ducat, ex hac causâ.

In cujus, &c.

Teste Rege, apud Westm', iii. die Novembris.

Per ipsum Regem & concilium.

REX, dilectis & fidelibus suis, Ricardo comiti Arundell', Thomæ de Bello Campo comiti Warrewici, Willielmo de Clynton comiti Huntynghdon', Johanni de Grey de Retherfeld, senescallo hospicii nostri, & Bartholomeo de Burghersh, camerario nostro, salutem.

Sciatis quod, cum nos, pro communi utilitate regni nostri Angliæ, ordinaverimus, quod justiciarii nostri de utroque banco, & barones nostri de scacario, penes nullum alium in eodem regno, quam penes nos, nec de alieno consilio erunt, dum in eisdem placeis morentur, nec feudum aliquod de alio, quam de nobis, capient, per tempus antedictum; & super hoc feoda sua benè augmentata, & tres robas per annum, pro statu suo competentes, cuilibet eorum ordinari fecerimus, percipiendum, ut ipsi decenter in dictis placeis morari, & absque alieno auxilio nobis deservire, & justiciam fidelibus nostris coram eis in eisdem placeis, ut tenentur, possint exhibere:

Et insuper quoddam rationabile sacramentum, & dicto regno nostro perutile, per ipsos justiciarios & barones nostros præstandum, de avisamento prælatorum, comitum, baronum, magnatum, & procerum ipsius regni nostri ordinaverimus, in quo inter alia continentur, quod nullus justiciarius, nec baronum nostrorum capiet, per se, nec per alium, clam vel palam, donum nec rewardum, de auro nec argento, nec aliquâ aliâ re, quæ ad proficuum suum poterit convertere, nisi sit cibum vel potum, & hoc modici valoris, ab aliquo, qui placitum vel processum coram eo habuerit pendens, dum idem placitum vel processum coram eo fuerit pendens, nec postmodum, eâ de causâ; & quod in casu quo aliquis eorum, post dictum sacramentum suum, inveniatur in defectu, in aliquibus punctis in dicto sacramento contentis, quod ipse erit ad voluntatem nostram, de corpore, terris & catallis, ad faciendum quod nobis placebit;

Ac nos nuper ex relatione fidedignâ acceperimus, quod Willielmus de Thorpe chivaler, nuper capitalis justiciarius noster, qui dictum sacramentum coram nobis, prælati, proceribus & magnatibus prædictis, super crucem, bonæ memoriæ, domini Johannis, nuper archiepiscopi Cantuariæ fecit, & cui tunc oretenus talem imposuimus penam, quod si ipse, contra formam sacramenti prædicti, in aliquo delinqueret, quod iudicio detractionis & suspensii adjudicaretur, & quod terras, tenementa, bona & catalla sua quæcumque, penes nos forisfaceret; dictum sacramentum, nec penam per nos sibi sic impositam, non ponderans, nec magnam summam pecuniæ, nec tres robas, quas ultra feudum suum, consuetum in dicto officio, post dictum sacramentum suum, de nobis percepit in hac parte, considerans, quamplures magnas summas pecuniæ, in officio suo prædicto, à diversis fidelibus nostris, contra formam dicti sacramenti sui, cepit, per quod nos ipsum Willielmum per corpus suum arestari, & prisonæ nostræ fecimus mancipari; & statim postmodum, habito vobiscum, & cum quampluribus aliis magnatibus & proceribus ipsius regni nostri nobiscum existentibus, deliberato consilio super præmissis, concordatum fuit, quod si idem Willielmus de præmissis maleficiis debite posset convinci, quod ipse penam subiret antedictam:

Et vos, tam enorme delictum impunitum nolentes pertransire, per litteras nostras patentes, assignaverimus vos, quatuor, tres, & duos vestrum, justiciarios nostros, ad deliberationem de eodem Willielmo à dictâ prisonâ faciendam, & justiciam sibi, juxta sui demeritum, & prout de jure, & secundum legem & consuetudinem regni nostri Angliæ, ac formam sacramenti sui supradicti, foret faciendum, in hac parte exhibendam, prout in eisdem litteris plenius continetur;

Ac jam intellexerimus, quod licet prædictus Willielmus, coram vobis ductus, & de eo, quod ipse quamplures hujusmodi summas à diversis fidelibus nostris, contra formam dicti sacramenti sui, in officio prædicto cepit, allocutus, cognoverit coram vobis, ipsum hujusmodi pecuniæ summas à dictis fidelibus nostris, contra formam dicti sacramenti sui cepisse, vos tamen ad dictum iudicium, per nos & vos, ac dictos magnates & proceres, ut prædicitur, concordatum, contra ipsum Willielmum reddendum, hactenus procedere distulistis, set corpus suum prisonæ Turris nostræ London' mancipari, & terras, tenementa, bona & catalla sua, in manum nostram seisi, quousque voluntatem nostram de eo duceremus demandandum, ad iudicatis, undè plurimum commoveamur:

Nos, ad hoc, quod idem Willielmus sacramentum suum prædictum, nec penam quam sibi, si contra formam ejusdem sacramenti delinqueret, im-

posuimus subeundam, non tenuit; & hiis non obstantibus, hujusmodi summas pecuniæ, contra dictum sacramentum suum, ab eisdem fidelibus nostris cepit, prout coram vobis recognovit, considerationem habentes, prætendentesque ipsum, per hoc, penam incurrisse antedictam, & volentes, eo pre-textu, ipsum Willielmum juxta sui demeritum, ad iudicium, sic, ut prædicitur, concordatum, adjudicari, assignavimus vos, quatuor, tres, & duos vestrum, justiciarios nostros, ad dictum iudicium contra ipsum Willielmum reddendum, in formâ prædictâ.

Et ideò vobis mandamus, quod ad certos diem & locum, quos vos, quatuor, tres, vel duo vestrum, ad hoc provideritis, præfatum Willielmum coram vobis, quatuor, tribus, vel duobus vestrum, venire faciatis, & ulterius, ad iudicium contra ipsum reddendum, juxta vim & effectum concordie supradictæ, procedatis, sicut prædictum est.

Mandavimus enim dilecto & fideli nostro Johanni Darcy, custodi Turris nostræ prædictæ, quod ad certos diem & locum, quos vos, quatuor, tres, vel duo vestrum, ei scire faciatis, præfatum Willielmum coram vobis, quatuor, tribus, vel duobus vestrum, venire faciat.

In cujus, &c.

Teste Rege, apud Westm', xix. die Novembris.

Per ipsum Regem.

Et postmodum dictus dominus Rex mandavit breve suum præfato comiti Arundell', de venire faciendo totum recordum & processum, coram ipso & sociis suis prædictis, super præmissis habita, in cancellariâ ejusdem domini Regis, quod quidem breve sequitur, in hæc verba:

REX, dilecto & fideli suo, Ricardo comiti Arundell', salutem. Cum Willielmus de Thorpe, chivaler, nuper captus & detentus in prisonâ nostrâ, pro quibusdam delictis & maleficiis, undè reatus fuit coram vobis & sociis vestris, justiciariis nostris, ad deliberationem de eodem Willielmo de prisonâ prædictâ faciendam, & justiciam sibi, juxta sui demeritum, & secundum legem & consuetudinem regni nostri Angliæ, ac juxta formam sacramenti sui, exhibendam assignatis, de hujusmodi delictis & maleficiis, per cognitionem suam propriam convictus, & eâ occasione, per vos iudicio suspendii, ac bona & catalla sua nobis forisfieri, adjudicata fuerunt;

Nos, certis de causis, volentes super recordo & processu iudicii prædicti cerciorari, vobis mandamus quod recordum & processum prædicta, cum omnibus ea tangentibus, nobis, in cancellariam nostram, sub sigillo vestro distinctè & apertè, sine dilatione mittatis, & hoc breve.

Teste Rege, apud Westm', xxiv. die Novembris.

Per concilium.

Virtute cujus brevis, præfatus comes Arundell' misit in cancellariâ ejusdem Regis, recordum & processum prædicta, in formâ quæ sequitur; videlicet,

'Quia per plures fidedignos datum fuit domino Regi intelligi, quod Willielmus de Thorpe, capitalis justiciarius domini Regis, ad placita coram ipso Rege tenenda assignatus, diversa delicta & maleficia contra formam sacramenti sui, coram ipso Rege, & magnatibus & proceribus, ac aliis de concilio suo nuper præstiti, in præjudicium domini Regis, & læsionem legis suæ, ac depauperationem populi regni sui manifestam, fecit & perpetravit, per quod dictus Willielmus, per preceptum domini Regis, attachiatus fuit die Lunæ, proximò ante festum Omnium Sanctorum, anno regni Regis nunc vicesimo quarto, & per ipsum Regem committebatur, in custodiâ Johannis de Bello Campo militis, salvò custodiendus, quousque dominus Rex aliud de eo duxerit ordinandum.

Et postea dominus Rex oretenus ordinavit, & loco suo posuit Ricardum comitem Arundell', Thomam de Bello Campo comitem Warrewici, Willielmum de Clynton comitem Huntynghdon', Johannem de Grey de Retherfeld, senescallum hospicii sui, & Bartholomeum de Burghersh, camerarium suum, ad examinandum præfatum Willielmum de hiis, quæ per populum Regis, sibi demonstrata & suggesta fuerunt, & ad cognitionem suam recordandam, tanquam ipse Rex præsentialiter interesset.

Qui quidem Willielmus coram præfatis comitibus, ac senescallo domini Regis, & camerario, per prædictum Johannem de Bello Campo ductus, coram eisdem comitibus, senescallo, & camerario domini Regis examinatus, cognovit, quod recepit contra sacramentum per se, coram domino Rege, proceribus ac magnatibus domini Regis, præstitum, dum stetit in officio justiciarie, de Ricardo de Salteby decem libras, de Hildebrando Bereswerd viginti libras, de Gilberto Haliland quadraginta libras, de Thoma de Derby de Sancto Botholomeo viginti libras, & de Roberto de Dalderby decem libras, qui pro diversis felonis, falsitibus & transgressionibus, coram ipso Willielmo, in sessione suâ apud Lincoln', anno regni Regis nunc Angliæ vicesimo quarto, fuerunt indictati, & inde per processum versus eos factum breve Regis de exigendo, extitit consideratum, & per ipsum Willielmum, in retardationem sectæ & juris domini Regis, & contra formam sacramenti sui prædicti, pro denariis prædictis, à præfato Ricardo de Salteby & aliis, separatim, ut prædicitur, captis, breve illud respectuare fecit, per quod idem Willielmus remittitur, ut prius, in custodiâ prædicti Johannis.'

Ac postea dominus Rex mandavit dilectis & fidelibus suis, Ricardo comiti Arundell', & baronibus supradictis, breve suum patens, in hæc verba:

Edwardus, Dei gratiâ, Rex Angliæ & Franciæ, & dominus Hiberniæ, dilectis & fidelibus suis, Ricardo comiti Arundell', Thomæ de Bello Campo comiti Warrewici, Willielmo de Clynton comiti Huntynghdon', Johanni de Grey de Retherfeld, senescallo hospicii nostri, & Bartholomeo de Burghersh, camerario nostro, salutem.

Sciatis quod assignavimus vos, quatuor, tres, & duos vestrum, justiciarios nostros, ad deliberationem de Willielmo de Thorpe, chivaler, capto &